

तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी बारिशटाकळी, जि. अकोला यांचे कार्यालय

दुरध्वनी क्रमांक:- 07255-252043

ई-मेल:- tah.barsnitakli@rediffmail.com

क्र.कक्ष प्रस्तु -2/कावी-392 /2025

दिनांक:- 29 / 08 /2025

प्रति,

१. श्री बाबुलाल बाबाराव शिंदे
२. सोनाजी लक्ष्मण शिंदे
३. पंजाब काळु पांगरे
४. वाणी बाबाराव शिंदे
५. गणपत पुर्णाजी तांबोकार सर्व रा. अजनी बु. ता. बारिशटाकळी जि. अकोला

विषय:- 30 वर्षांपासून अतिक्रमण शेती वहीती करित असून सदरची शेती अद्याप पर्यंत आमच्या नावाने पट्टे करण्यात आले नाही. शासनाच्या 30 वर्षांपासूनच्या जि. आर.प्रमाणे सदरशेती आमच्या नावाने करण्यात यावी याबाबत विनंती अर्ज.

- संदर्भ :-**
1. मा. जिल्हाधिकारी अकोला यांचे पत्र क्र.कक्ष-8/मलि/मह/प्र.क्र./कावि-1167/2024 दि.03.10.2024
 2. मा. सर्वोच्च न्यायालयातील सिव्हील अपिल क्रमांक 1132/2011 एस.एन.पी.(सी)3109/2011 जगपालसिंग व इतर विरुद्ध पंजाब सरकार
 3. शासननिर्णय महसूल व वनविभाग क्र.जमीन 03/2011/प्र.क्र-53/ज-1 दिनांक- 12.07.2011
 4. मा. विभागीय आयुक्त, अमरावती यांचे पत्र क्रमांक अका/जवा/कावि-207/2016 दि. 26.03.2016
 5. आपला अर्ज दि.29.08.2025 या कार्यालयास प्राप्त दि. 29.08.2025

उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने मौजे शेलापुर ता. बारिशटाकळी येथील गट नं. 57 मधील इन्क्लास जमीनीवर आपण 30 वर्षांपासून वहीती करित असून आपल्या ताब्यात आहे. आपण नियमित कराचा भरणा करित असल्यामुळे सदर जमिनीच्या वहीतीबाबत नांव महसूल अभिलेखात समाविष्ट करणे बाबत आपला संदर्भ क्र. 5 नुसार अर्ज या कार्यालयास प्राप्त झालेला आहे.

त्या अनुषंगाने आपणांस कळविण्यांत येते की, सार्वजनिक वापरातील जमिनी/ गायरान जमिनी इतर प्रयोजनासाठी वापरण्यावर निर्बंध घालण्याबाबत व अतिक्रमणे निष्कासित करण्याबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाचे महसूल व वन विभागाचे शासन निर्णय क्र.जमीन-03/2011/प्र.क्र.53/ ज-1 दिनांक 12 जुलै, 2011 नुसार यामधील परिच्छेद 7(4) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ज्या प्रकरणात शासनाच्या निर्णयाद्वारे भूमिहीन शेतमजूर, अनुसूचित जाती/ जमातीतील व्यक्ती इत्यादींचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत यापूर्वीच निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी अतिक्रमणे तसेच शाळा, दवाखाना किंवा इतर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बांधकाम यांची अगोदरच अतिस्तवात असलेली अतिक्रमणे वगळण्यात यावीत. तसेच गावक-यांच्या सार्वजनिक वापरासाठी ग्रामपंचायतीकडे निहीत केलेल्या जमिनी तसेच गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत सिव्हील अपिल क्रमांक 1132/2011 @ एसएनपी (सी) 3109/2011 जगपाल सिंग व इतर विरुद्ध पंजाब राज्य व इतर याचिकेवर मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 28/01/2011 रोजी आदेश दिलेले आहेत.

तसेच उपरोक्त शासन निर्णयातील परिच्छेद 7 (4) मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनांव्यतिरिक्त गायरान/गुरचरण व गावाच्या सार्वजनिक वापरातील (common village land) जमिनीवरील अन्य प्रयोजनासाठी झालेली अतिक्रमणे तथा अनाधिकृत बांधकामे फार जुनी असली व बांधकामावर फार खर्च केला असला तरी तात्काळ निष्कासित करण्याची कार्यवाही संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी (ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगर परिषद इत्यादी) विशेष कृती कार्यक्रम तयार करून करावी. तसेच संबंधित तहसिलदार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पोलीस प्रशासनाने त्यांना सर्वतोपरी सहाय्य करावे. सर्व संबंधित विभागांनी ही सामुहिक जबाबदारी म्हणून पार पाडावी. तसेच अशा जमिनीवर भविष्यात कोणतीही अतिक्रमण

तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी बारिशटाकळी, जि. अकोला यांचे कार्यालय

दुरध्वनी क्रमांक:- 07255-252043

ई-मेल:- tah.barshitakli@rediffmail.com

क्र.कक्ष प्रस्तु -2/कावी-

/2025

दिनांक:-

/

/2025

होणार नाही, याची दक्षता सर्व संबंधितांनी घ्यावी. तसेच असे ही नमुद केले आहे की, (1) यापुढे गायरान जमीन अथवा सार्वजनिक वापरातील जमीन फक्त केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणा-या सार्वजनिक सुविधा (Public Utility) व सार्वजनिक प्रयोजन (Public Purpose) यासाठी अन्य जमिनी उपलब्ध नसल्यास याबाबत विचार करावा. तसेच (2) गायरान/गुरचरण अथवा गावक-यांच्या सार्वजनिक वापरातील जमीन कोणतीही व्यक्ती, खाजगी संस्था, संघटना यांना कोणत्याही प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात येऊ नये.

तसेच उपरोक्त सरकारी पड जमीन व गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत मा. जिल्हाधिकारी अकोला यांनी त्यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.कक्ष-8/प्रस/प्र.क्र./कावि-129/2016 दिनांक 05/02/2016 अन्वये पेस नोट द्वारे सर्व अतिक्रमण-धारकांना आवाहन करून उपरोक्त मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान होणार नाही या दृष्टीने ज्या व्यक्तींनी गावक-यांनी सार्वजनिक वापरासाठी ग्रामपंचायतीकडे निहीत केलेल्या जमिनी तसेच सरकारी पड व गायरान जमिनीवर शेती किंवा अन्य प्रयोजनासाठी अतिक्रमणे केलेली आहेत, अशा व्यक्तींनी स्वतःहून अतिक्रमणे काढावीत. तसेच यापुढे कोणतेही अतिक्रमण नियमानुकूल करता येणार नसल्यामुळे अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी अर्ज करणे/ मोर्चा काढणे /उपोषण करणे किंवा तदनुषंगिक बाबी टाळून जिल्हा प्रशासनास सहकार्य करण्याबाबत सूचित केलेले आहे.

उपरोक्त मा.सर्वोच्च न्यायालयाने व शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार आपल्या अजोचा विचार करता येणार नाही. तसेच आपण ई-क्लास जमिनीवर एक प्रकारे अतिक्रमण करून शेती करित असल्याचे दिसून येत आहे. करिता आपणांस अवगत करण्यांत येते की, आपण अतिक्रमण करून केलेल्या शेतीची व वहीतीबाबतची गोंद महसुल अभिलेखात करता येणे शक्य नाही. तसेच त्यांनी शेती करिता केलेले अतिक्रमण हे त्यांनी स्वतःहून निष्कासित करून प्रशासनास सहकार्य करावे.


29.8.25
(अक्षय नागो)

नायब तहसिलदार (महसुल),
बारिशटाकळी

प्रतिलिपी- मा. जिल्हाधिकारी अकोला (महसुल शाखा जि. का. अकोला) यांना माहितीकरीता सविनय सादर


आवक - जाचक विभाग
तह कार्यालय, बारिशटाकळी
दि. 02/09/2025


29.8.25
(अक्षय नागो)

नायब तहसिलदार (महसुल),
बारिशटाकळी